



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/49/2023
מס' בקשה: 6/174/2024

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

לפני כבוד המפקח על רישום מקרקעין
מאיר פורת

- התובעים:
(המשיבים)
1. כרמלי שרית
2. כרמלי אברהם אהוד
שניהם באמצעות ב"כ: עו"ד ריבר שושנה

נגד

- הנתבעים:
(המבקשים)
1. בלובשטיין ירון
2. בלובשטיין מלכה
שניהם באמצעות ב"כ: עו"ד כהן אודהאל

החלטה

לפניי בקשה לעיכוב הליכים מחמת הליך תלוי ועומד שהגישו הנתבעים (להלן: "הבקשה").

תמצית הרקע לבקשה

1. הצדדים, בהליך שלפניי הם בעלי דירות בבית הראוי להירשם כבית משותף, ברחוב לוטם 53 בהוד השרון, הידוע כחלקה 340 בגוש 6453 (להלן: "הבית המשותף").

2. התובעים, גבי שרית כרמלי ומר אהוד כרמלי (להלן: "התובעים"), הגישו תביעה למתן צו עשה המורה למר ירון בלובשטיין וגבי מלכה בלובשטיין (להלן:



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/49/2023
מס' בקשה: 6/174/2024

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

"הנתבעים"), לתקן ליקויי רטיבות הגורמים לטענתם לנזקי רטיבות בדירה שבבעלותם, וכן לתקן נזקים אלה לצורך השבת מצבה הפיסי של הדירה לקדמותו.

3. במקביל להגשת תביעה זו, מתנהל הליך נוסף שבמסגרתו הגישו הנתבעים תביעה נגד מר עופר סלומון, במסגרתו נטען כי הוא הקבלן שבנה את הבית המשותף (להלן: "הקבלן"). הליך זה מתנהל בבית משפט השלום בכפר סבא (הליך שמספרו 55273-06-22 להלן: "ההליך המקביל"), לפני כבוד השופטת חגית בולמש.

4. בתאריך 13.4.2023, במסגרת דיון שהתקיים בהליך המקביל, מונה מומחה מוסכם, כאשר הצדדים בהליך המקביל הסכימו שחוות דעתו של המומחה המוסכם, תהיה גם חוות דעת מוסכמת גם בקשר להליך העיקרי המתנהל לפניי (ראו סעיף 2 להחלטת כב' השופטת חגית בולמש בהליך המקביל, וכן הודעת התובעים מתאריך 9.5.2023).

5. בתאריך 11.10.2023 התקבלה חוות דעתו של המומחה המוסכם. לאחר עיון במסקנות חוות הדעת, לרבות האמור בסעיף 4 בעמוד 20 לחוות הדעת, ניתנה החלטה כי בתוך שלושים ימים יגישו הצדדים הודעה בדבר המשך ניהול ההליך העיקרי, וזאת בשים לב לסמכותו של המפקח לפי חוק המקרקעין התשכ"ט-1969, (להלן: "חוק המקרקעין").

6. בתאריך 21.12.2023 הנתבעים הגישו כתב הגנה ובתאריך 25.12.2023 הוגשה הודעת צד שלישי נגד הקבלן.

7. בתאריך 14.2.2024, ניתנה החלטה המורה על מחיקת ההודעה ששלחו הנתבעים לצד שלישי מהטעם שאין בסמכותו העניינית של המפקח על רישום מקרקעין, לדון בהליך נגד הקבלן [785/23 שרית כרמלי נ' ירון בלובשטיין (נבו 14.02.2024)].

8. בתאריך 17.3.2024 הוגשה הבקשה שבכותרת לעיכוב הליכים, וניתנה החלטה כי הבקשה תידון במועד הדיון שנקבע להיום בתאריך 31.3.2024.

9. בפתח הדיון שמעתי בעל-פה את טענות הצדדים, אביא את תמצית טענותיהם.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

**מס' תיק: 6/49/2023
מס' בקשה: 6/174/2024**

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

תמצית טענות הנתבעים

10. ההליך המקביל המתנהל בבית המשפט השלום, עוסק באותה מערכת עובדות ובאותה עילה שבעטיה מבוקש צו העשה בהליך שבכותרת, ואף באותו הליקוי לכאורה שממנו נובע הנזק.

11. ראייה לכך אפשר לראות בהסכמת ב"כ התובעים בהליך שבכותרת, אשר מייצגת את הקבלן בהליך המקביל, כי חוות דעתו של המומחה המוסכם, תשמש גם בהליך שבכותרת, כחוות דעת של מומחה מוסכם. להסכמה זו ניתן ביטוי בהחלטת כב' השופטת בולמש בהליך המקביל.

12. ההליך בשלום לאחר מתן חוות דעת מומחה, אך חוות הדעת בעייתית מהסיבה שהיא מפרידה בין הנזקים שטוענים התובעים בהליך העיקרי לבין כלל הנזקים.

13. בשל זהות הנסיבות, זהות העילות, והעובדה שההליך המקביל הוא הליך שהחל קודם להליך שבכותרת, יש לעכב את ההליך שבכותרת עד למתן פסק דין בהליך המקביל או לכל הפחות עד להכרעה באשר למקור הליקוי ואופן תיקונו.

14. אומנם אין חפיפה מוחלטת בין הצדדים בהליך שבכותרת לבין הצדדים בהליך המקביל, אך מבחן זהות הצדדים, אינו מהותי לצורך בחינת עיכוב ההליך, כך נפסק בעניין רע"א (ירושלים) 3765/01 **הפניקס הישראלי חברה לביטוח בע"מ נ' אלכסנדר קפלן** (נבו 28.01.2002) (להלן: "**עניין הפניקס**") שכן המבחן המהותי הוא זהות העילה, אשר מתקיים בענייננו.

תמצית טענות התובעים

15. אין מקום לעכב את ההליך מפני ההליך המקביל, שכן אין זהות בין הצדדים בשני ההליכים. בפסק הדין בעניין עש"א (מחוזי מרכז) 15598-11-21 **קטינה אורי ובניו בע"מ נ' נ.ת.מ ניהול מגדל ירון מילר בע"מ** (נבו 30.11.2021) נקבע כי יש לבחון את זהות בעלי הדין. בענייננו אין זהות בין הצדדים שכן התובעים אינם צד להליך המקביל ואף אין קירבה פיזית בין דירות הנתבע בהליך המקביל לדירות של הצדדים בהליך שבכותרת.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

**מס' תיק: 6/49/2023
מס' בקשה: 6/174/2024**

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

16. התביעה בהליך שבכותרת הוגשה מכוח סעיף 3 לתקנון המצוי בתוספת לחוק המקרקעין, הקובע כי בעל דירה רשאי לדרוש מבעל דירה אחרת לבצע תיקון וחלה חובה על בעל דירה לתקן כל ליקויי העלול לגרום לנזק בדירה אחרת, ואילו העילה בהליך המקביל הוגשה בהתאם לעילה חוזית, שעניינה חוק המכר דירות.

17. בפס"ד בעניין (המפקח על המקרקעין פתח תקוה) 695/19 **טייבי אייל נ' נציגות הבית המשותף ברחוב בן צבי 25-27 בפתח תקווה** (נבו 23.08.2020), נקבע כי אין בתביעה מכוח חוק המכר כדי לגרוע מהחובה המוטלת על האחראים או הנתבעים לתקן כל ליקוי מכוח הוראות חוק המקרקעין.

דיון והכרעה

18. אקדים אחרית לראשית ואומר כי לאחר ששקלתי את טענות הצדדים, החלטתי לדחות את הבקשה. להלן נימוקיי.

19. בפסיקה ובספרות נקבע כי סמכות בית המשפט לעכב בירור תביעה כאשר קיים הליך תלוי ועומד המעורר שאלות דומות, היא סמכות שבשיקול דעת, וההחלטה בעניין עיכוב ההליכים היא החלטה בעלת אופי דיוני מובהק [רע"א 488/15 אלנקרי נ' א.ה. נווה טל בע"מ, פסקה 5 (נבו 24.3.2015); רע"א 353/20 קוגיטו קפיטל אס.אמ.אי שותפות מוגבלות נ' ויצמן, פסקה 20 (נבו 18.5.2020), המוכרעת על יסוד שיקולים של יעילות הדיון והחיסכון במשאבי בית המשפט ובעלי הדין [תקנה 10 (11) לתקנות סדר הדין האזרחי, תשע"ט-2018 (להלן: "התקנות"); א. גורן סוגיות בסדר דין אזרחי, מהדורה שתיים עשרה - 2015, עמ' 173-174; רע"א GBES Ltd 1129/15 נ' אנגל משאבים ופיתוח בע"מ (נבו 10.05.2015); רע"א 3054/14 דנטל סנטר נ' חביב (נבו 22.05.2014)].

20. ככלל, עיכוב הליכים מחמת קיומו של "הליך תלוי ועומד" נועד לקדם יעילות דיונית, למנוע הליכי סרק והכרעות סותרות, ולחסוך במשאבי הצדדים ובמשאבים שיפוטיים. על רקע זה, נקבע כי בבחינתה של בקשה לעיכוב הליכים יאזן בית המשפט בין מגוון שיקולים וביניהם זהות הסוגיות אשר נבחנות בהליכים הנדונים, זהות בעלי הדין, מאזן הנוחות ושיקולי יעילות [רע"א 5642/11 דובק בע"מ נ' מנהל מס ערך מוסף ומס קניה תל אביב, פסקה 6 (נבו 11.05.2015)].



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

**מס' תיק: 6/49/2023
מס' בקשה: 6/174/2024**

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

21.11.2011; רע"א 8587/17 חאין נ' חברת החשמל לישראל בע"מ, פסקה 17 (נבו 30.11.2017); רע"א 538/19 אילוז נ' חברת א. ד. ר בנין ופיתוח (2010) בע"מ, פסקה 10 (נבו 11.3.2019); רע"א 353/20 קוגיטו קפיטל אס.אמ.אי. שותפות מוגבלת נ' ויצמן, פס' 21 (נבו 18.05.2020); רע"א 7202/18 קוזליק נ' בנק דיסקונט לישראל בע"מ, פס' 9 (נבו 11.02.2019).

21. כך שכאשר הערכאה הדיונית צריכה להכריע בבקשות בדבר עיכוב הליכים בגין קיומו של "הליך תלוי ועומד", עליה לאזן בין מגוון שיקולים, ובכלל זה: זהות הסוגיות הדרושות הכרעה בכל אחד מן ההליכים, זהות בעלי הדין, מניעת הכרעות סותרות, וכן שיקולי יעילות וחיסכון במשאבים [רע"א 3459/19 אלבז נ' חברת החשמל לישראל בע"מ, בפסקה (נבו 31.7.2019); רע"א 1919/17 וולף נ' Golden Sino Far-East, בפסקה 5 (3.4.2017)].

22. **ובמיושם לענייננו** - אין מחלוקת כי לא קיימת זהות בין בעלי הדין, בשני ההליכים, שכן כפי שצינו התובעים, הם לא צד להליך המקביל, וממילא ככלל, בית המשפט בהליך המקביל, לא יכול לתת סעד כלשהו בעניינם, כשאינם צד להליך [ראו והשוו ע"א 7660/21 די.סי.אס חיזוק מבנים בע"מ נ' יוסף כוכבה (נבו 19.06.2023)].

23. בנוסף, לא קיימת זהות בסוגיות הדרושות להכרעה, שכן כידוע, המבחן ביחס לחלוקת הסמכות העניינית בין בתי המשפט האזרחיים השונים הוא מבחן הסעד, לפיו זהות הערכאה המוסמכת לדון בתובענה תיקבע, ככלל, על פי הסעד המבוקש בכתב התביעה [ראו רע"א 4962/19 לוקי בניה ופיתוח בע"מ נ' דנקנר, פסקה 25 [פורסם בנבו] (19.11.2019); רע"א 6500/19 ד"ר שרון גבריאל נ' ורד אשד, פסקאות 20-17 (נבו 7.5.2020)].

24. בהליך שבכותרת, התובעים ביקשו בכתב התביעה סעד לצו עשה שמורה לנתבעים לתקן את הליקויים בדירתם בהתאם לחובה שחלה עליהם לפי סעיף 3 לתקנון המצוי שבתוספת הראשונה לחוק המקרקעין. **מנגד**, עיון בכתב התביעה המקביל מעלה כי כולו מופנה ליחסים החוזיים שבין הנתבעים התובעים בהליך המקביל לבין הקבלן, כך שכל הטענות, הסעדים והעילות, מכוונות על ידם לקבלן בלבד. כאשר הסעדים שאותם ביקשו הנתבעים עניינם



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/49/2023
מס' בקשה: 6/174/2024

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

בסעדים כספיים לרבות פיצוי כספי בגין הפרה נטענת של הסכם המכר והחזר תשלומים ששולמו על ידי התובעים כפי שנקבעו על ידי מומחה מטעמם (ראו סעיף 104 לתביעה בהליך המקביל).

25. וכן, עיון בכתב התביעה בהליך המקביל מעלה כי אף העילות מכוונות ליחסים החוזיים שבין התובעים בהליך המקביל לבין הקבלן, מכוח חוק החוזים (חלק כללי), תשל"ג-1973, חוק המכר (דירות), תשל"ג-1973, פקודת הנזיקין [נוסח חדש] וחוק עשיית עושר ולא במשפט, תשל"ט-1979 (ראו סעיף 103 לכתב התביעה בהליך המקביל), ואין שום עילה המופנית לתובעים בהליך שלפניי, ומשכך אין זהות בין העילות בשני ההליכים, ואין זהות בין הסעדים המבוקשים בין שני ההליכים.

26. אי אפשר לחלוק על כך שהסעד בהליך שבכותרת, הוא סעד שבסמכותו העניינית הייחודית של המפקח על רישום מקרקעין, ומנגד, למפקח על רישום מקרקעין, אין סמכות עניינית לדון בסעד הנתבע בהליך המקביל. כך שממילא לא צפויות להתקבל הכרעות סותרות, כאשר לשתי הערכאות סמכויות ענייניות שונות.

27. אכן צודקים הנתבעים שלא די במבחן זהות הצדדים, כדי להכריע בבקשה לעיכוב הליכים, שכן כבר נפסק כי "גם אם אין זהות מוחלטת בין הצדדים בשני ההליכים, די בכך שהעילות הניצבות במרכז שני ההליכים; העניינים הנדונים בהם; והאינטרסים של בעלי הדין בהליכים אלה הם זהים, כדי להצדיק את העיכוב" [רע"א 4174/23 מיטל כהן נ' גד איזנקוט, בפסקה 15 (נבו 27.07.2023)]. אלא בשונה מההחלטה בעניין הפניקס לעיל שעליה מתבססים הנתבעים, בעניינו אין זהות בעילות, אין זהות באינטרסים של בעלי הדין בשני ההליכים, ואף אין זהות בסמכויות הענייניות של הערכאות השונות בהליכים המקבילים. הנתבעים לא עמדו בנטל להוכיח שאי-עיכוב ההליך, יפגע בזכות כלשהי של הנתבעים כתובעים בהליך המקביל.

28. אומנם, אופן הבירור של ההליכים הוא זהה, וטוב עשו הצדדים כי הגיעו להסכמה דיונית בדבר כך שחוות דעתו של המומחה המוסכם תשמש הן בהליך שבכותרת והן בהליך המקביל, שכן כידוע אין בכך כל מניעה [ראו למשל ת"א (מחוזי מרכז) 4399-02-23 המרכז הרפואי שערי צדק נ' פלוני, בפסקה 4 (נבו)].



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

**מס' תיק: 6/49/2023
מס' בקשה: 6/174/2024**

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

08.11.2023]], אך אין במינוי המומחה המוסכם, כדי להביא לזהות עילות או לזהות סעדים בין ההליכים, כשאינם כאלה.

29. לקראת סיום אוסיף כי אף מטעמי יעילות הדיון יש לדחות את הבקשה לעיכוב ההליכים. למפקח על רישום מקרקעין הוענקו סמכויות להכריע בסכסוכים שבין בעלי דירות בבית משותף, הקשורים בזכויותיהם ובחובותיהם בבית המשותף, במטרה להביא לבירורם באופן יעיל ומהיר על ידי טריבונל מקצועי הבקיא ומומחה בדיני המקרקעין החלים על סכסוכים אלה, ובתוך כך למנוע יריבות מתמשכת בין הדיירים בבית משותף. זהו הטעם שכלל בנושאי ליקויי רטיבות כדוגמת ההליך שלפניי, אין למפקח על רישום מקרקעין סמכות עניינית לדון בסעדים נזיקיים, שכן אלו, מן הסתם, היו מעכבים את בירור ההליך שמטרתו שיהיה יעיל ומהיר כאמור.

30. בתאריך 11.10.2023 הוגשה חוות הדעת של המומחה המוסכם שנתמנה בהליך המקביל, שבמסגרתה קבע המומחה המוסכם כיצד יש לתקן את הליקויים בדירת הנתבעים (ראו עמודים 20-21 לחוות הדעת) כך שאף מטעמי יעילות, אין מקום לעכב את ההליך שבכותרת.

לסיכום

31. **הבקשה לעיכוב ההליכים נדחית** - תכלית ליבתו של עיכוב ההליכים מחמת קיומו של הליך תלוי ועומד היא מניעת הליכי סרק, חסכון בזמן שיפוטי ומניעת הכבדה מיותרת. במקרה שלפניי, כפי שהוסבר לעיל, לא מתקיימים המבחנים המצדיקים את עיכוב ההליך שבכותרת.

32. בתוך 14 ימים מהיום, יגישו שני הצדדים את שאלות ההבהרה ששלחו למומחה המוסכם וכן את תשובותיו של המומחה המוסכם לשאלות ההבהרה. באותו מועד, יוכל כל אחד מהצדדים להודיע כי הוא מבקש לחקור את המומחה המוסכם על חוות דעתו המתייחסת להליך שלפניי (עמודים 1-21 לחוות דעתו מתאריך 11.10.2023), לרבות על המענה לשאלות ההבהרה שנשאל. צד שיבקש לחקור את המומחה המוסכם על חוות דעתו יפקיד בקופת לשכת המפקח על רישום מקרקעין, סך של 2,500 ₪ כמימון ביניים וכתנאי לעדותו של המומחה המוסכם. ככל שהצדדים לא יגישו במועד האמור בקשה לחקור את המומחה



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/49/2023
מס' בקשה: 6/174/2024

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

המוסכם, אראה אותם כמסכימים כי יינתן פסק דין על בסיס חוות דעתו של המומחה המוסכם ועל בסיס תשובותיו לשאלות ההבהרה שנשאל, כאשר לפני כן, יינתן צו לסיכומים קצרים בכתב לעניין הוצאות ההליך בלבד.

33. אשר להוצאות הבקשה - תקנה 53 לתקנות קובעת כי ברירת המחדל היא פסיקת הוצאות הבקשה, ללא קשר לתוצאות ההליך העיקרי. לאחר ששקלתי את מכלול השיקולים הרלוונטיים כמפורט לעיל, התוצאה שאליה הגעתי היא כי על הנתבעים, יחד ולחוד, לשלם לתובעים את הוצאות הבקשה בסך כולל של 2,000 ₪. סכום זה ישולם לתובעים בתוך שלושים ימים מהיום, שאם לא כן הסכום יישא הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום מתן ההחלטה ועד למועד מלוא התשלום בפועל.

המזכירות תמציא העתק ההחלטה לבאי כוח הצדדים / לצדדים.
ניתנה היום, כ"א אדר ב תשפ"ד, 31 מרץ 2024, בהעדר הצדדים.

מאיר פורת
המפקח על רישום מקרקעין
פתח תקווה